تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولم يفرق بين القذف لواحد او لجماعة لانه قذف واحد فلم يجب فيه الا حد واحد

(باب حد المسكر)

هى الذى ينشأ عنه السكر والسكر اختلاط العقل وكل مسكر خمر يحرم شرب قليله وكثيره مطلقا ولو لعطش بخلاف ماء نجس (من شرب مسكرا مائعا) او شرب ما خالطه ولم يستهلك فيه (أو استعط به) اى بالمسكر (أو احتقن) به (او أكل عجينا ملتوتا به ولو لم يسكر حد ثمانين) جلدة (ان كان حرا) قال فى الانصاف هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب انتهى روى ان عليا قال فى المشورة انه اذا سكر هذى واذا هذى افترى فحدوه حد المفترى روى ذلك الجوزجانى والدارقطنى وغيرهما (و) حد (أربعين ان كان رقيقا) ويستوى فى ذلك العبد والامة فيقام الحد على كل من الحر والرقيق ولو ادعى جهل وجوب الحد (بشرط كونه) اى الشارب ونحوه (مسلما مكلفا) ليخرج الصغير والمجنون حال كون مستعمله (مختارا) لشربه به لانه اذا لم يكن مختارا الشرب به لا اثم عليه حاله لانه مكره على شربه سواء أكره بالضرب أو ألجئ الى شربه بان فتح فمه وصب فيه (عالما ان كثيره يسكر) ويصدق ان قال لم أعلم (ومن تشبه بشراب الخمر) جمع شارب (فى مجلسه وآنيته) وحاضر من حاضره بمحاضر الشراب (حرم وعزر) قاله فى الرعاية (ويحرم العصير اذا أتى عليه ثلاثة أيام) بلياليهن وان لم يغل قال فى الفروع والمنصوص يحرم ما تم له ثلاثة أيام انتهى (ولم يطبخ) قبل ذلك قال فى المنتهى وان طبخ قبل تحريمه حل ان ذهب ثلثاه ويحرم العصير أيضا ان غلى كغليان القدر بان قذف بزبده قال فى شرح المنتهى ظاهره ولو لم يسكر

(باب التعزير)

أصله المنع ومنه التعزير بمعنى النصرة وفى عرف الفقهاء التأديب (يجب) التعزير على كل مكلف على الاصح نقل الميمونى فيمن زنى بصغيرة لم ير عليه شيئا ونقل ابن منصور فى صبى قال لرجل يا زانى ليس قوله شيأ (فى كل معصية لا حد فيها ولا كفارة) كمباشرة دون الفرج وامرأة لامرأة وسرقة لا قطع فيها او جناية لا قود فيها كصفع وكلعنه وليس لمن لعن ردها على من لعنه (وهو) أى التعزير (من حقوق الله تعالى لا يحتاج فى اقامته) أى التعزير (الى مطالبة) لانه شرع للتأديب فللامام التعزير اذا رآه وأما سقوط التعزير بعفو المجنى عليه ففيه خلاف قال القاضى فى الاحكام السلطانية ويسقط بعفو آدمى حقه وحق السلطنة وفيه احتمال لا للتهذيب والتقويم وفى الانتصار فى قذف مسلم كافرا التعزير لله تعالى فلا يسقط باسقاطه انتهى (الا اذا شتم الولد والده فلا يعزر الا بمطالبة والده ولا يعزر الوالد بحقوق ولده) قال فى الاقناع قال فى الاحكام السلطانية اذا تشاتم والد وولده لم يعزر الوالد بحقوق ولده ويعزر الولد لحقه ولا يجوز تعزيره الا بمطالبة الوالد ولا يحتاج التعزير الى مطالبة فى غير هذه وان تشاتم غيرهما عزرا قال الشيخ ومن غضب فقال ما نحن مسلمون ان أراد ذم نفسه لنقص دينه فلا حرج فيه ولا عقوبة انتهى (ولا يزاد فى جلد التعزير على عشرة أسواط) وهو قول اسحق (الا اذا وطئ أمة له فيها شرك فيعزر بمائة سوط الا سوطا) بما روى الاثرم عن سعيد بن المسيب ان عمر رضى الله عنه قال فى أمة بين رجلين وطئها احدهما يجلد الحد الا سوطا واحتج به أحمد رضى الله عنه (و) الا